

시정·경고하여야 할 사항

번호	2	관련부서(기관)	목록처
----	---	----------	-----

제 목 연차휴가 부여 불철저

내 용

목록처는 「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)와 「취업규칙」 제24조(연차휴가)에 따라 아래 [표 1]의 시스템을 통해 직원에게 연차휴가를 부여하고, 휴가일수 등을 관리¹⁾하고 있다.

[표 1] 연차휴가 관리 시스템

구분	2015. 10. 11. 이전	2015. 10. 12. 이후
시스템명	전사적자원관리시스템 ^{주)}	인사급여시스템

주) Enterprise Resource Planning

1. 연차휴가 부여 불철저

「근로기준법」이 개정²⁾되어 2012. 8. 2.부터 시행됨에 따라 출근율 80%미만 직원의 연차휴가 부여 기준이 아래 [표 2]와 같이 변경되었다.

[표 2] 연차휴가 관련 「근로기준법」 개정내용

종전	개정
연차휴가 미발생 예) 출근율 80% 미만, 6개월 개근한 직원 → 연차휴가 미발생	1개월 개근 시 1일의 연차휴가 발생 예) 출근율 80% 미만, 6개월 개근한 직원 → 연차휴가 6일 발생

1) 「직제 시행규정」에 따르면 연차휴가의 부여, 연차휴가 사용일수 관리, 보상일수 확정은 목록처 소관 업무이며 보상일수 확정 이후 보상일수에 대한 보상금 산정 및 지급은 ~~총무~~실 소관 업무에 해당함.

2) 법률 제11270호, 2012. 2. 1. 일부개정, 2012. 8. 2. 시행

연차휴가는 「근로기준법」에 따른 법정휴가로서 연차휴가를 제대로 부여하지 않을 경우 별도의 벌칙규정³⁾이 적용되므로 ㉔㉔처는 「근로기준법」에 연차휴가와 관련된 사항이 개정될 때마다 개정내용을 반영하여 직원들에게 발생한 연차휴가를 정확하게 부여하여야 한다.

그런데 ㉔㉔처는 위 [표 1]의 시스템에서 자동으로 출근율 80%미만 직원의 연차휴가가 부여되지 않음을 인식⁴⁾하고 수작업으로 연차휴가 발생일수를 부여하였으나, 이를 소홀히 하여 2012. 8. 2.부터⁵⁾ 2017. 10. 31. 감사일 현재까지 28명의 직원에게 138일의 연차휴가를 제대로 부여하지 않았으며, 이로 인하여 연차휴가 보상금 8,890,509원⁶⁾도 지급되지 아니하였다([별표] “연차휴가 보상금 미지급 및 연차휴가 미부여 내역” 참조).

2. 인사급여시스템 구축 불철저

㉔㉔처는 기존의 전자적자원관리시스템을 대신할 인사급여시스템을 구축할 때 TFT에 참여⁷⁾하여 인사·근태 관련 프로세스 정의, 프로그램 테스트, 데이터 정합성 검증을 담당하였다.

㉔㉔처는 기존 전자적자원관리시스템에서 출근율 80%미만 직원의 연차휴가가 자동으로 처리되지 않는 문제점을 인식하고 있었으므로 새로운 시스템을 구축할 때에는 이와 같은 문제점이 발생하지 않도록 조치하여야 했다.

3) 「근로기준법」 제110조(벌칙)에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과됨.

4) 전자적자원관리시스템으로 연차휴가를 관리한 기간에는 ‘연차(월만근)’ 이라는 코드를 생성하여 연차휴가 발생 일수와 관계없이 연차휴가를 사용할 수 있도록 조치하였으나 연차휴가를 사용하지 않은 직원들의 연차휴가 발생 일수를 ~~연차(월만근)~~실에 고지하는 것을 누락하였음. 또한, 인사급여시스템으로 연차휴가를 관리한 기간에는 수기로 연차휴가 발생일수를 입력하였으나 일부 직원에게 발생한 연차휴가 일수 입력을 누락하였음.

5) 「근로기준법」 부칙(2012. 2. 1.) 제4조(연차 유급휴가에 관한 적용례)에 따라 연차휴가 부여를 위한 출근율 산정시점이 2012. 8. 2.이후에 도래하는 직원(연차휴가 발생일이 2012. 8. 3. 이후인 직원)부터 적용

6) 「근로기준법」 제49조(임금의 시효)에 따라 임금채권의 소멸시효는 3년이므로 연차휴가보상금채권이 발생한 후 3년이 경과된 직원 제외

7) ♠♠♠♠실-985(2015. 4. 27.) 「인사급여시스템 구축 TFT 구성」

그런데 ㉔㉔처는 인사급여시스템 구축 시 기존 전사적자원관리시스템 내 인사·근태관리 기능의 온전한 이전만을 추진하고 출근율 80%미만 직원의 연차휴가 부여에 대한 시스템 설계 요청을 하지 아니하였다.⁸⁾

그 결과 ㉔㉔처는 2015. 10. 12. 인사급여시스템을 운영하기 시작한 때부터 2017. 10. 31. 감사일 현재까지도 출근율 80%미만 직원의 연차휴가 부여 업무를 수작업으로 처리하고 있으며, 여전히 연차휴가 부여 업무가 정확하게 이루어지지 않고 있는 실정⁹⁾이다.

조치하여야 할 사항

㉔㉔처장은

[시정] 출근율 80%미만인 직원에게 1개월 개근 시 1일의 연차휴가를 부여하시고, 연차휴가를 부여하지 못한 직원에게는 연차휴가 보상금(8,890,509원)이 지급되도록 조치하시기 바랍니다.

[경고] 「근로기준법」 및 「취업규칙」을 준수하지 않고 연차휴가 관리 업무를 소홀히 한 ㉔㉔처에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』하시기 바랍니다.

8) ♠♠♠♠실-2356(2015. 10. 7.) 「인사급여시스템 구축 사업 준공계 제출의 건」

9) 연차휴가가 부여되지 않거나 연차휴가 발생일자 이후에 부여되는 사례 발생, ㉔㉔처에서는 인사급여시스템 구축 후 약 2년이 경과한 2017. 8. 10.에 이와 관련된 시스템 개선을 요청하였으나 2017. 10. 31. 감사일 현재 시스템은 개선되지 않음.

[별 표]

연차휴가 보상금 미지급 및 연차휴가 미부여 내역^{주)}

현소속	성 명	연차발생일	연차휴가 미부여 일수(일)	연차보상금 발생여부	연차보상금 금액(원)
○○본부 ▽▽처	정XX	2014. 11. 29.	2	발생	356,723
○○본부 △△처	박XX	2014. 12. 28.	5	"	364,980
◎◎본부 ◁▷처	송XX	2014. 12. 28.	5	"	364,980
○○본부 ▽▽처	최XX	2015. 1. 7.	9	"	674,440
◎◎본부 ◁▷처	김XX	2015. 2. 5.	3	"	616,295
□□ ㉸㉸㉸㉸실	김XX	2015. 2. 10.	1	"	93,289
		2016. 2. 10.	1	"	94,103
퇴직	이XX	2015. 4. 23.	8	"	1,286,838
□□ ㉸㉸㉸㉸실	이XX	2015. 8. 5.	5	"	457,676
○○본부 ▽▽처	박XX	2015. 8. 5.	8	"	576,061
○○본부 △△처	서XX	2015. 8. 5.	3	"	216,022
○○본부 ▽▽처	이XX	2015. 8. 5.	5	"	360,038
◎◎본부 ◁▷처	한XX	2015. 9. 16.	5	"	370,655
●●본부 ◁▷처	김XX	2015. 9. 19.	2	"	206,066
○○본부 ▽▽처	곽XX	2015. 10. 1.	2	"	171,072
◎◎본부 ◁▷처	이XX	2016. 1. 7.	1	"	76,382
○○본부 ▽▽처	이XX	2016. 1. 7.	5	"	381,913
㉿㉿㉿㉿	김XX	2016. 6. 1.	9	"	1,861,455
●●본부 ◁▷처	이XX	2016. 8. 5.	5	"	361,521
○○본부 ㊄㊄처	김XX	2017. 10. 19.	5	미발생	-
합 계	19	-	89	-	8,890,509

주) 2017. 10. 31. 감사일 현재 연차휴가 보상금 채권의 소멸시효가 완성된 경우 제외

자료 : ㊄㊄처 제출 자료 재구성